

Merli Laur, Hannely Paloson, Marika Laanemäe
sotsiaalkindlustusameti laste heaolu osakond

Saatjata alaealised välismaalased on riigile uus proovikivi

Sõda Ukrainas on toonud esile saatjata alaealiste välismaalastega seotud probleemid nii sotsiaalkindlustusameti kui ka kohaliku omavalitsuse vaatenurgast. Artiklis analüüsitakse tegelikke juhtumeid, et tuua välja mured ja head kogemused.

Enne sõda puutus sotsiaalkindlustusamet (SKA) saatjata alaealiste välismaalaste elu korraldamisega üsna vähe kokku. Viimasel aastal aga on selliste juhtumite arv järsult suurenenud.

Artiklis analüüsime, millised praktilised probleemid nende laste elu korraldamisel on esile tulnud nii SKA kui ka kohaliku omavalitsuse vaatevinklist. Kirjeldame ka koostöös kujunenud häid töövõtteid. Teema avamiseks toome juhtuminäiteid.

Kes on saatjata alaealine välismaalane?

Välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse (edaspidi VRKS) kohaselt peetakse saatjata alaealiseks välismaalast, kes on kuni 18-aastane ja saabub või on saanud Eestisse vanema, eestkostja või muu vastutava täisealise isikuta või jääb Eestis viibides temast ilma. Saatjata välismaalasest lapseks ei peeta Euroopa Liidu liikmesriigi, Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi või Šveitsi Konföderatsiooni ilma hooldusõigusliku

isikuta kodanikku, kelle Eestis viibimise õigust ei ole piiratud. Selles artiklis keskendume kolmandast riigist pärit saatjata alaealiste välismaalaste juhtumitele.

Saatjata alaealiste välismaalaste juhtumikorraldajad on SKA laste heaolu osakonna spetsialistid.

Välismaalaste seaduses, VRKS-is ning väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduses on sätestatud erisused, mida tuleb haldusmenetluses järgida saatjata alaealise välismaalase korral. Samuti on kindlaks määratud, milliseid teenuseid on saatjata alaealine välismaalane õigustatud Eestis viibimise ajal saama. Enamiku sellest laste rühmast moodustavad Ukraina kodanikust lapsed, kes on saanud ajutise kaitse, seega saavad nad kaitse tavaliselt kiiremini kui teiste riikidest pärit lapsed. Enamasti võtab rahvusvahelise kaitse andmise menetlus aega umbes pool aastat.

Esmane kontakt saatjata alaealistega on tavaliselt politsei- ja piirivalveametil, kes teeb menetlustoimingud ning kaasab SKA, et teha selgeks lapse õiguslik staatus ning vajadusel korraldada tema elu. Menetlustoimingute juurde kaasatakse ka lapse viibimiskoha kohalik omavalitsus, kes saab last esindada seaduses ette nähtud korras.

Saatjata alaealiste välismaalaste elu korraldamisel on oluline SKA ja kohaliku omavalitsuse koostöö.

SKA volitused saatjata alaealiste välismaalaste juhtumite menetlemiseks tulenevad VRKS-i § 17 lõikest 12: „Saatjata alaealine rahvusvahelise kaitse taotleja või saaja paigutatakse majutuskeskusesse, suunatakse asendushooldusele või täisealise sugulase juurde.“ Teised ülesanded – ülalpidamisega seotud kulude katmine ja tervishoiuteenuste eest tasumine – tulevad sama seaduse § 32 lõike 1 punktidest 1–7. Saatjata alaealiste välismaalaste juhtumikorraldajad on SKA laste heaolu osakonna spetsialistid.

Saatjata alaealise välismaalase elu korraldamine

SKA teavitab alaealisest välismaalasest kohe ka kohalikk omavalitsust, mille territooriumil alaealine viibib. Perekonnaseadus (PKS) näeb ette, et kui lapsel ei ole esindusõiguslikku vanemat (§ 171 lg 1), siis määrab kohus lapsele eestkostja (§ 173). Kuni eestkostja määramiseni täidab lapse eestkostja ülesandeid kohalik omavalitsus, kuhu on registreeritud lapse elukoht (§ 176 lg 1). Kui lapse andmed ei ole kantud rahvastikuregistrisse, täidab eestkostja ülesandeid lapse hariliku viibimiskoha järgne kohalik omavalitsus. Eestkostjal on PKS-i § 172 järgi lapse hooldusõigus ja ta on sama

seaduse § 179 lõike 1 alusel lapse seaduslik esindaja. Seega on saatjata alaealiste välismaalaste elu korraldamisel oluline SKA ja kohaliku omavalitsuse koostöö.

Sotsiaalhoolekande seaduse § 10 lõike 4 järgi koostab SKA alaealise juhtumiplaani ja on ka tema juhtumikorraldaja, suunab teenustele ning tasub nende eest.

Ei saa unustada, et alati tuleb seada lapse parimad huvid esikohale ja laps igakülselt kaasata, et selgitada välja just temale sobivad lahendused ning võimalused. Lastekaitsetöös proovitakse leida parim lahendus igale lapsele. Selleks selgitatakse välja lapse arvamus, kuulatakse laps ära ja esmajärjekorras otsitakse lapse lähisugulasi.

Mõned arvud

SKA statistika saatjata alaealiste välismaalaste kohta hõlmab juhtumeid, kus lapse staatus on saanud ametliku kinnituse. Näiteks on juhtumeid, kui Ukrainast Eestisse tulnud alaealine võis ületada piiri üksinda, kuid seejärel selgus, et lapsel on Eestis lähedane isik, kes suudab tema eest hoolitsema hakata. Seetõttu tuleb võtta piisav aeg, et teha kindlaks, kas tegemist on lapsega, kes on riigis täiesti üksi, ilma ühegi lähisugulaseta.

Alates möödunud aasta veebruarist on Eestisse saabunud 74 saatjata alaealist (2022. aastal 58 last; 2023. aastal 1. septembri seisuga 16). Enamik neist (94%) on pärit Ukrainast, kuid on olnud ka lapsi Afganistanist, Venemaalt ja Valgevenest. Saatjata alaealiste seas on kõige enam 16–17-aastaseid noori (84%). Noorim laps on olnud kuueaastane. Poisse on olnud mõnevõrra rohkem (70%). Osa lastest viidi kokku seadusliku esindajaga, mõned lapsed olid läbisõidul või pöördusid tagasi päritoluriiki, 37 last suunati asendushooldusteenusele. Selle aasta 1. septembri seisuga

oli Eestis 14 saatjata alaealist välismaalast, kellest 13 oli asendushooldusteenusel. Kõige noorem asendushooldusteenusele suunatud laps oli 11-aastane.

Ette tulnud juhtumid

Järgnevalt vaatame lähemalt juhtumeid, mis aitavad saada ettekujutuse tegelikest probleemidest ja osaliste koostöös leitud lahendustest.

Juhtum 1

Poola ja Baltimaade kaudu jõudis Tallinna 17-aastane Ukraina noor. Ta elas paar päeva hostelis ja mõne tuttava juures, siis sai raha otsa. Noor pöördus bussijaama infopunkti. Sealt suunati ta turvakodusse, kus SKA lapse heaolu osakonna spetsialistid temaga vestlesid ning uurisid tema mõtete ja soovide ning lähivõrgustiku kohta. Selgus, et kuigi noorel olid Eestis mõned tuttavad, ei olnud tal võimalik nende juurde elama asuda. Ka ei olnud selleks volitust noore vanematelt. Saatsime info viibimiskohajärgsesse omavalitsusse, kes esindas noort ajutise kaitse ja isikukoodi saamisel. Samal ajal hakkasime otsima noorele kohta asendushooldusteenusele.

Aasta kestnud sõda on jätnud psüühikale oma jälje. Noor võib olla pelglik ega ole valmis suhtlema, veel vähem elama koos võõraste väikeste laste või teismelistega. Turvakodusid on Eestis vähe, väga suur koormus langeb Tallinnale. Kui saatjata lapse esimene peatumiskoht on Tallinn, siis on peaaegu võimatu noor teistesse maakondadesse suunata, kui ta ei soovi ise Tallinnast ära minna. Anname endast parima, et noor asenduskodusse elama asumiseks ette valmistada, näiteks saab ta enne kolimist uue elukohaga tutvuda. Teavitame ka noore eestkostja ülesandeid täitvat omavalitsust, et alaealine elab nüüd asenduskodus ja tema igapäevaelu tuleb hakata korraldama.

Keerulisemaks teeb olukorra see, et saatjata noored ei vaja tavaliselt asendushooldust, nad on peaaegu täiskasvanud, kes on harjunud koduriigis üsna iseseisvalt toime tulema. Enamiku eesmärk on leida töö ja elukoht, alustada iseseisvat elu.

Saatjata noored ei vaja tavaliselt asendushooldust, nad on peaaegu täiskasvanud, kes on harjunud koduriigis üsna iseseisvalt toime tulema.

Suunates noore asendushooldusteenusele, nagu seadus nõuab, võime sellega kunstlikult suurendada tema abivajadust. Nendele peaaegu kohe täisealiseks saavatele noortele on vaja leida sobivad majutusüksused, mis arvestaks just selle sihtrühma vajadusi ja soosiks omakorda ka nende iseseisvumist. On olnud ka juhtum, kui alaealisele noorele, kes käis juba ka tööl, oli parim lahendus, et tal võimaldati iseseisvalt elada tööandja kaudu saadud korteris, kus sotsiaaltöötaja käis teda aeg-ajalt vaatamas.

Juhtum 2

Pärast sõja algust tuli 17-aastane Ukraina neiü Eestisse koos poiss-sõbra ja tema emaga, kes oli nõus hakkama neiü eestkostjaks. Päev enne kohtuistungit viskas poiss-sõber tüdrukku korterist välja. Neiü pöördus bussijaama infopunkti ja sealt võeti ühendust SKA spetsialistiga. Juhtumi lahendamisse kaasatud KOV-i lastekaitsetöötaja läks järgmisel päeval tüdrukuga kohtusse kaasa ja kohalik oma-valitsus määrati neiü eestkostjaks. KOV-iga kokkuleppel suunas SKA neiü esialgu ajutisele riigimajutusele. Tüdruk oli huvitatud elamisest hooldusperes, mistõttu seda hakatigi otsima.

Hoolduspere leidmine võttis omajagu aega, kuid tänu KOV lastekaitsetöötaja

järjepidevale tööle see lõpuks õnnestus. SKA ülesanne oli vormistada teenusele suunamine, leping ette valmistada, teenuse eest tasuda. Hoolduspere vanem, KOV-i lastekaitsetöötaja ja SKA spetsialist jätkavad suhtlemist, sest kui noorel on vaja näiteks meditsiiniabi, mida haigele ei rahasta, siis saab selle eest tasuda SKA.

Järelhooldusteenust korraldab ja tasub selle eest kohalik omavalitsus.

SKA on suunanud lapsi hooldusperre ja Eesti inimesed on olnud valmid neid aitama. Teenuse eest tasub SKA, kes maksab hooldusperrele ka hoolduspere vanema toetust sotsiaalhoolekande seaduse § 45 (11) lõike 4 alusel.

Juhtum 3

Eestisse jõudis üksi 17-aastane Ukraina noormees ja sattus turvakodusse. Ta oli Ukrainas juba õppinud ülikoolis ja soovis kindlasti õpinguid jätkata. SKA spetsialist lasi noorel valida, kas ta soovib elada hooldusperes või asenduskodus. Noormees valis asenduskodu ja sai ka ülikooli sisse. Eestkostjaks määrati kohalik omavalitsus. Kui noormees sai täisealiseks, võimaldas KOV talle järelhooldusteenust. Noormees elab nüüd ühiselamus ja omavalitsus tasub noore elamis- jm kulud seaduse kohaselt.

Järelhooldusteenus on mõeldud asendushooldusel kasvanud ja täisealiseks saanud noortele, et toetada õpingute jätkamist ning iseseisvat toimetulekut. Järelhooldusteenus võimaldab noore jaoks muuta sujuvaks ülemineku asendushooldusteenuselt iseseisvasse ellu. SHS-i § 126¹ ja 126² kohaselt vastutab KOV järelhoolduse tagamise eest ja rahastab seda.

Selle juhtumi korral leiti noorele sobivaim lahendus, mis võimaldas tal ka paremini üliõpilaskonda sulanduda.

Saajata alaealise saabumine on alati ootamatu, mistõttu võibki järelhoolduse planeerimisel olla SKA ja KOV-i rollijaotus segane. Juhtumiplaani teeb SKA, kuid sellest ajast, kui noor saab täisealiseks, korraldab järelhooldusteenust ja tasub selle eest KOV.

Juhtum 4

PPA pidas piiril kinni Venemaa kodanikust 17-aastase alaealise, kes taotles ise rahvusvahelist kaitset. Algas kohaliku omavalituse ja SKA koostöö. Juhtumi tegi eriliseks see, et Eesti kohus ei määranud alaealisele eestkostjat, sest noor sai seitsme kuu pärast täisealiseks. Ka noore esindaja arvas, et eestkostet pole vaja määrata.

Kirjeldatud olukorras ei pidanud kohus ega lapse esindaja vajalikuks noorele eestkostjat määrata, sest viibimiskohajärgne kohalik omavalitsus täidab seda rolli perekonnaseaduse sätete alusel niigi. Peamine järeldus on, et menetlusprotsess on kulukas ja aeganõudev ning kohe täisealiseks saavale noorele eestkostja määramine ei ole seetõttu kohtu ja lapse esindaja seisukohast otstarbekas ega ka noore parimates huvides.

Kokkuvõte

Iga juhtum on unikaalne. Ei saa teha üldistavaid järeldusi, kuid võime välja tuua mõned esile tulnud probleemid.

Valdavalt on saatjata alaealsed välismaalased peagi 18-aastaseks saavad noored, kes on üsna iseseisvad. Nad vajaksid sobivaid majutusüksusi, mis arvestaks just selle sihtühma eripärasid ja vajadusi.

Kui kohus ei määra saatjata alaealisele välismaalasele eestkostet, ei pruugi lapse parimad huvid olla tagatud. Kuigi viibimiskohajärgne kohalik omavalitsus täidab

eestkostja ülesannet nagunii, võib laste käitumine olla ette-arvamatult. Kui noored lähevad teenuselt ära, ei vastuta nende eest tegelikult mitte keegi.

SKA ja kohaliku omavalitsuste rollijao- tus eeldab, et paljudes küsimustes tehakse tihedat koostööd. SKA peab lapse elu korral- dama ja tasuma teenuste eest ning koostama

juhtumiplaani. Kohalikul omavalitsusel on omakorda seaduse järgi õigus last esindada ja kohustus täita kõiki seadusest tulenevaid ülesandeid, et lapse elu korraldada.

Erilist tähelepanu vajab järelhoolduse korraldus, kus kohalikul omavalitsusel tuleb võtta enda kanda nii teenuste korraldamine kui ka rahastamine. 

Lisalugemist

Saatjata alaealiste välismaalastega seotud probleeme on käsitletud õiguskantsleri analüüsis (Õiguskantsleri kantselei 2017), kus vaadati asutuste koostööd ja tehti olukorra lahendamise ettepanekuid.

Ajakirjas *Juridica* ilmus eelmisel aastal artikkel (Arrak jt 2022), mis keskendus Eestisse seadusliku esindajata saabunud Ukraina laste kaitse küsimusele ja arutleti, kas õiguspraktika toetab või takistab nende laste õiguste kaitset kohtus.

Viidatud allikad

Arrak, L., Olm, A., Torga, M. (2022). Eestisse seadusliku esindajata saabunud Ukraina kaitse: kas kehtiv õigusraamistik toetab või takistab kohtutel vajalike abinõude rakendamist? *Juridica*, 5, 326–338.

Õiguskantsleri kantselei (2017). *Sisserändajatest saatjata alaealiste vastuvõtmine*. Analüüs. www.oiguskantsler.ee/sites/default/files/field_document2/Sisser%C3%A4ndajatest%20saatjata%20alaealiste%20vastuv%C3%B5tmine.pdf.

Välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seadus (2005). *Riigi Teataja I*, 06.08.2022, 10.